P U T U S A N
Nomor 1042/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Saputra Nasution.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /11 Desember 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria No.57 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Edi Saputra Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis,S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN”, berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli 2024 Nomor 1042/Pid.Sus/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1042/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1042/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Edi Saputra Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SAPUTRA NASUTION dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.900.000.000,-(Sembilan Ratus Juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
c. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 4 (empat) Bungkus kertas coklat berisi narkitka jenis ganja dengan berat bersih 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram Dirampas Untuk Dimusnahkan
   - Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara
d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa EDI SAPUTRA NASUTION Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkoba selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib para saksi bersama dengan tim gabungan satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan gerebek kampung narkoba dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Edi Saputra Nasution dan dari tangan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja yang disita benar miliknya yang dibeli dari orang yang bernama panggilan SARUL (belum tertangkap) dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang akan terdakwa dapat dari menjual ganja tersebut adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar,Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2136/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2024 yang diketahui Oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 4 (Empat) Bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 8,64(delapan koma enam empat) gram, bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa atas nama EDI SAPUTRA NASUTION adalah benar mengandung ganja dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa EDI SAPUTRA NASUTION Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkoba selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib para saksi bersama dengan tim gabungan satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan gerebek kampung narkoba dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Edi Saputra Nasution dan dari tangan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja yang disita benar miliknya yang dibeli dari orang yang bernama panggilan SARUL (belum tertangkap) dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang akan terdakwa dapat dari menjual ganja tersebut adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut..
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2136/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2024 yang diketahui Oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 4 (Empat) Bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 8,64(delapan koma enam empat) gram, bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa atas nama EDI SAPUTRA NASUTION adalah benar mengandung ganja dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Bastanta Kaban, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa ,tanggal 23 April 2024, Sekira pukul 17.00 Wib, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi bersama dengan tim gabungan satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan gerebek kampung narkoba dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Edi Saputra Nasution;
- Bahwa kemudian dari tangan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja yang disita benar miliknya yang dibeli dari orang yang bernama panggilan SARUL (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang akan terdakwa dapat dari menjual ganja tersebut adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. saksi Bryan Hazler Sibarani, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Sekira pukul 17.00 Wib, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi bersama dengan tim gabungan satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan gerebek kampung narkoba dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Edi Saputra Nasution;
- Bahwa kemudian dari tangan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja yang disita benar miliknya yang dibeli dari orang yang bernama panggilan SARUL (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang akan terdakwa dapat dari menjual ganja tersebut adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP pada tingkat Penyidikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, Sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan lalu tiba-tiba datang saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sedang melakukan GKN (Gerakan Kampung Narkoba);
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani berhasil menangkap terdakwa dan dari tangan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa beli dari orang yang bernama panggilan Sarul (belum tertangkap);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang akan terdakwa dapat dari menjual ganja tersebut adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Bungkus kertas coklat berisi narkitka jenis ganja dengan berat bersih 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Sekira pukul 17.00 Wib, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan rekan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi bersama dengan tim gabungan satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan gerebek kampung narkoba dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Edi Saputra Nasution;

- Bahwa kemudian dari tangan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja yang disita benar miliknya yang dibeli dari orang yang bernama panggilan SARUL (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang akan terdakwa dapat dari menjual ganja tersebut adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2136/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2024 yang diketahui Oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 4 (Empat) Bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 8,64(delapan koma enam empat) gram, bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa atas Nama Edi Saputra Nasution adalah benar mengandung ganja dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Edi Saputra Nasution adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Sekira pukul 17.00 Wib, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi bersama dengan tim gabungan satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan kegiatan gerebek kampung narkoba dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Edi Saputra Nasution;

Menimbang, bahwa kemudian dari tangan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja yang disita benar miliknya yang dibeli dari orang yang bernama panggilan Sarul (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang akan terdakwa dapat dari menjual ganja tersebut adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2136/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2024 yang diketahui Oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 4 (Empat) Bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 8,64(delapan koma enam empat) gram, bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa atas Nama Edi Saputra Nasution adalah benar mengandung ganja dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan demikian unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) Bungkus kertas coklat berisi narkitka jenis ganja dengan berat bersih 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram, oleh karena barang bukti tersebut berbahaya dan dilarang penggunaannya maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 4 (empat) Bungkus kertas coklat berisi narkotitka jenis ganja dengan berat bersih 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram; dimunahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)